

2020 年注册会计师全国统一考试《税法》

一、单项选择题（本题型共 24 小题，每小题 1 分，共 24 分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。）

1. 现行证券交易印花税收入在中央政府与地方政府之间划分的比例是（ ）。
 - A. 100%归中央政府
 - B. 100%归地方政府
 - C. 中央政府与地方政府各分享 50%
 - D. 中央政府分享 97%，地方政府分享 3%

2. 增值税一般纳税人发生的下列应税行为中，适用 6%税率计征增值税的是（ ）。
 - A. 提供建筑施工服务
 - B. 销售非现场制作食品
 - C. 出租 2020 年新购入的房产
 - D. 通过省级土地行政主管部门设立的交易平台转让补充耕地指标

3. 下列增值税应税服务项目中，应按照“租赁服务”计征增值税的是（ ）。
 - A. 融资性售后回租
 - B. 写字楼广告位出租
 - C. 航空运输的湿租业务
 - D. 提供会议场地及配套服务

4. 下列产品中，在计算缴纳消费税时准许扣除外购应税消费品已纳消费税的是（ ）。
 - A. 外购已税烟丝连续生产的卷烟
 - B. 外购已税游艇生产的应税游艇
 - C. 外购已税溶剂油生产的应税涂料
 - D. 外购已税摩托车生产的应税摩托车

5. 下列产品中，属于消费税征税范围的是（ ）。
 - A. 果啤
 - B. 高尔夫车
 - C. 变压器油
 - D. 洗发香波

6. 某公司 2019 年从业人数 130 人，资产总额 2 000 万元，年度应纳税所得额 210 万元，则该公司当年应纳企业所得税是（ ）。
 - A. 10.5 万元
 - B. 16 万元
 - C. 42 万元
 - D. 52.5 万元

7. 某企业成立于 2019 年 5 月，其财务人员于 2020 年 4 月向聘请的注册会计师咨询可享受企业所得税优惠政策的小型微利企业认定标准。财务人员的下列表述中，符合税法规定的是（ ）。

- A. 小型微利企业优惠政策可适用于限制性行业
- B. 小型微利企业资产总额指标按企业全年的季度平均值确定
- C. 计算小型微利企业从事人数指标时不包括企业接受的劳务派遣人数
- D. 年度中间开业的小型微利企业从下一实际经营期开始确定相关指标

8. 个人取得的下列利息收入中，应缴纳个人所得税的是（ ）。

- A. 财政部发行国债的利息
- B. 个人教育储蓄存款的利息
- C. 企业发行公司债券的利息
- D. 国家发行金融债券的利息

9. 居民个人取得的下列所得中，在计缴个人所得税时可享受专项附加扣除的是（ ）。

- A. 综合所得
- B. 偶然所得
- C. 财产租赁所得
- D. 财产转让所得

10. 下列关于城市维护建设税税务处理的表述中，符合税法规定的是（ ）。

- A. 纳税人违反增值税法规定被加收的滞纳金应计入城市维护建设税的计税依据
- B. 海关进口产品代征的增值税应同时代征城市维护建设税
- C. 退还出口产品增值税时应同时退还已缴纳的城市维护建设税
- D. 实行增值税期末留抵退税的纳税人，准予从城市维护建设税的计税依据中扣除退还的增值税税额

11. 因纳税义务人违反规定而造成的少征关税，海关可以自纳税义务人缴纳税款或者货物、物品放行之日起的一定期限内追征。这一期限是（ ）。

- A. 1 年
- B. 3 年
- C. 5 年
- D. 10 年

12. 在以成交价格估价方法确定进口货物完税价格时，下列各项费用应计入完税价格的是（ ）。

- A. 由买方负担的购货佣金
- B. 在进口货物价款中单独列明的设备进口后发生的维修费
- C. 在进口货物价款中单独列明的设备进口后发生的保修费用
- D. 在进口货物价款中单独列明的在境内复制进口货物而支付的费用

13. 下列开采资源的情形中，依法免征资源税的是（ ）。
- A. 开采稠油
 - B. 开采页岩气
 - C. 从衰竭期矿山开采的矿产品
 - D. 煤炭开采企业因安全生产需要抽采的煤层气
14. 下列关于城镇土地使用税征收方法的表述中，符合税法规定的是（ ）。
- A. 按月计算缴纳
 - B. 按季计算缴纳
 - C. 按年计算、分期缴纳
 - D. 按半年计算、分期缴纳
15. 下列房屋及建筑物中，属于房产税征税范围的是（ ）。
- A. 加油站的遮阳棚
 - B. 农村的居住用房
 - C. 位于市区的经营性用房
 - D. 建在室外的露天游泳池
16. 居民甲将一套价值为 100 万元的一居室住房与居民乙交换成一套两居室住房，支付给乙换房差价款 50 万元，当地契税税率为 4%。则甲应缴纳的契税是（ ）。
- A. 0 万元
 - B. 2 万元
 - C. 4 万元
 - D. 6 万元
17. 下列行为中，属于土地增值税征税范围的是（ ）。
- A. 企业间的房屋置换
 - B. 某人将自有房产无偿赠与子女
 - C. 某人将自有的一套闲置住房出租
 - D. 某企业通过福利机构将一套房产无偿赠与养老院
18. 下列车船中，免征车船税的是（ ）。
- A. 洒水车
 - B. 非机动驳船
 - C. 纯天然气动力船舶
 - D. 双燃料轻型商用车
19. 货物运输合同计征印花税的计税依据是（ ）。
- A. 运费收入
 - B. 运费收入加保险费
 - C. 运费收入加装卸费
 - D. 运费收入加所运货物金额

20. 预约定价安排中确定关联交易利润水平应采取的方法是（ ）。

- A. 中位值法
- B. 四分位法
- C. 八分位法
- D. 百分位法

21. 某居民企业 2019 年境内应纳税所得额 500 万元，其在甲国非独立纳税的分支机构发生亏损 600 万元，则该分支机构可以无限期向后结转弥补的亏损额为（ ）。

- A. 0 万元
- B. 100 万元
- C. 500 万元
- D. 600 万元

22. 下列关于纳税信用修复的表述中，符合税法规定的是（ ）。

- A. 非正常户失信行为一个纳税年度内可申请两次纳税信用修复
- B. 纳税信用修复完成后，纳税人之前已适用的税收政策和管理服务措施要作追溯调整
- C. 主管税务机关自受理纳税信用修复申请之日起 30 日内完成审核，并向纳税人反馈结果
- D. 纳税人履行相应法律义务并由税务机关依法解除非正常户状态的，可在规定期限内向税务机关申请纳税信用修复

23. 下列关于税务机关在实施税收保全措施时应注意事项的表述中，符合税法规定的是（ ）。

- A. 经税务所长批准后即能施行
- B. 可由 1 名税务人员单独执行货物查封
- C. 税务机关可通知纳税人开户银行冻结其大于应纳税款的存款
- D. 解除保全措施的时间是收到税款或银行转回的完税凭证之日起 1 日内

24. 下列关于税务行政处罚权设定的表述中，符合税法规定的是（ ）。

- A. 省级税务机关可以设定罚款
- B. 市级税务机关可以设定警告
- C. 国务院可以设定各种税务行政处罚
- D. 税务行政规章对非经营活动中的违法行为设定罚款不得超过 1 000 元

二、多项选择题（本题型共 14 小题，每小题 1.5 分，共 21 分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分。）

1. 下列税种中，由全国人民代表大会或其常务委员会通过，以国家法律形式发布实施的有（ ）。

- A. 资源税
- B. 增值税
- C. 车辆购置税
- D. 环境保护税

2. 下列情形中的增值税专用发票，应列入异常凭证范围的有（ ）。

- A. 纳税人丢失的税控设备中已开具并上传的增值税专用发票
- B. 经税务总局大数据分析发现纳税人涉嫌虚开的增值税专用发票
- C. 非正常户纳税人未向税务机关申报缴纳税款的增值税专用发票
- D. 经税务总局大数据分析发现纳税人未按规定缴纳消费税的增值税专用发票

3. 消费税纳税人销售货物一并收取的下列款项中，应计入消费税计税依据的有（ ）。

- A. 增值税税款
- B. 价外收取的返还利润
- C. 销售白酒收取的包装物押金
- D. 运输发票开给购货方收回的代垫运费

4. 企业取得的下列各项收入中，应缴纳企业所得税的有（ ）。

- A. 接受捐赠收入
- B. 企业资产溢余收入
- C. 逾期未退包装物押金收入
- D. 确实无法偿付的应付账款

5. 下列关于研发费用加计扣除政策的表述中，符合企业所得税法规定的有（ ）。

- A. 企业委托境外机构的研发费用可全额加计扣除
- B. 临时聘用且直接参与研发活动临时工的劳务费用可全额加计扣除
- C. 委托关联企业开展研发活动发生的费用可按照实际发生额 70%加计扣除
- D. 按规定对研发人员进行股权激励的支出可作为人员人工费用全额加计扣除

6. 从事生产、经营的个人取得的下列所得中，应按照“经营所得”项目计征个人所得税的有（ ）。

- A. 提供有偿咨询服务的所得
- B. 投资上市公司的股息所得
- C. 从事彩票代销业务的所得
- D. 从事个体出租车运营的所得

7. 下列各项中，符合城市维护建设税法律制度规定的有（ ）。

- A. 一般而言，纳税人应在缴纳增值税、消费税的地点缴纳城市维护建设税
- B. 城市维护建设税的纳税义务发生时间与增值税、消费税的纳税义务发生时间一致
- C. 城市维护建设税以一个月为纳税期限
- D. 在我国境内，对个人发生应税行为缴纳的增值税，无须缴纳城市维护建设税

8. 应税船舶在吨税执照期限内发生的下列情形中，海关可按照实际发生天数批注延长吨税执照期限的有（ ）。

- A. 避难并不上下客货的
- B. 武装警察部队征用的
- C. 补充供给不上下旅客的
- D. 防疫隔离不上下客货的

9. 下列排放物中，属于环境保护税征税范围的有（ ）。

- A. 危险废物
- B. 交通噪声
- C. 二氧化碳
- D. 氮氧化物

10. 下列关于房产税计税依据的表述中，符合税法规定的有（ ）。

- A. 融资租赁房屋的，以房产余值计算缴纳房产税
- B. 经营租赁房屋的，以评估价格计算缴纳房产税
- C. 房屋出典的，由承典人按重置成本计算缴纳房产税
- D. 纳税人对原有房屋进行改建、扩建的，要相应增加房屋的原值

11. 以下列方式取得的车辆中，应缴纳车辆购置税的有（ ）。

- A. 购置的二手汽车
- B. 购买自用的汽车
- C. 自产自用的汽车
- D. 以受赠方式取得的自用汽车

12. 下列转让定价调整方法中，适用于有形资产购销关联交易的有（ ）。

- A. 成本加成法
- B. 再销售价格法
- C. 交易净利润法

13. 企业破产清算时涉及的下列款项中，税务机关在人民法院公告的债权申报期限内，应向管理人申报的有（ ）。

- A. 所欠各种税款
- B. 滞纳金及罚款
- C. 企业欠缴的教育费附加
- D. 因特别纳税调整产生的利息

14. 税务行政复议申请人可以在知道税务机关作出具体行政行为之日起 60 日内提出行政复议申请。下列申请期限计算起点的表述中，正确的有（ ）。

- A. 当场作出具体行政行为的，自具体行政行为作出之日起计算
- B. 具体行政行为依法通过公告形式告知受送达人的，自公告之日起计算
- C. 载明具体行政行为的法律文书直接送达的，自受送达人签收之日起计算
- D. 被申请人能够证明申请人知道具体行政行为的，自证据材料证明其知道具体行政行为之日起开始计算

三、计算问答题（本题型共 4 小题 24 分。其中一道小题可以选用中文或英文解答，请仔细阅读答题要求。如使用英文解答，须全部使用英文，答题正确的，增加 5 分。本题型最高得分为 29 分。涉及计算的，要求列出计算步骤。）

- 1.（本小题 6 分。）某涂料生产公司甲为增值税一般纳税人，2020 年 7 月发生如下业务：
- （1）5 日以直接收款方式销售涂料取得不含税销售额 350 万元；以预收货款方式销售涂料取得不含税销售额 200 万元，本月已发出销售涂料的 80%。
 - （2）12 日赠送给某医院 20 桶涂料用于装修，将 100 桶涂料用于换取其他厂家的原材料。当月不含税平均销售价 500 元/桶，最高不含税销售价 540 元/桶。
 - （3）15 日委托某涂料厂乙厂加工涂料，双方约定由甲公司提供原材料，材料成本 80 万元，乙厂开具的增值税专用发票上注明加工费 10 万元（含代垫辅助材料费用 1 万元）、增值税 1.3 万元。乙厂无同类产品对外销售。
 - （4）28 日收回委托乙厂加工的涂料并于本月售出 80%，取得不含税销售额 85 万元。
- （其他相关资料：涂料消费税税率 4%。）

要求：根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

- （1）计算业务（1）甲公司应缴纳的消费税。
 - （2）计算业务（2）甲公司应缴纳的消费税。
 - （3）计算业务（3）由乙厂代收代缴的消费税。
 - （4）说明业务（4）甲公司是否应缴纳消费税。如应缴纳，计算消费税应纳税额。
- 2.（本小题 6 分，可以选用中文或英文解答，如使用英文解答，须全部使用英文，答题正确的，增加 5 分，最高得分为 11 分。）居民个人王某在某省会城市工作，其两个子女分别就读于中学和小学。2019 年王某与个人所得税汇算清缴相关的收入及支出如下：
- （1）全年领取扣除按规定比例缴付的社保费用和住房公积金后的工资共计 180 000 元，单位已为其预扣预缴个人所得税款 9 480 元。
 - （2）在丁工作地所在城市无自有住房，租房居住每月支付房租 5 000 元。将其位于另一城市的自有住房出租，每月取得租金收入 4 500 元。
- （其他相关资料：以上专项附加扣除均由王某 100%扣除，王某当年并未向单位报送其专项附加扣除信息；不考虑出租房产涉及的其他税费。）

附：综合所得个人所得税税率表（部分）

级数	全年应纳税所得额（累计预扣预缴应纳税所得额）	税率（%）	速算扣除数
1	不超过 36 000 元的	3	0
2	超过 36 000~144 000 元的部分	10	2 520
3	超过 144 000~300 000 元的部分	20	16 920

- 要求：根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。
- （1）计算王某 2019 年度出租房产应缴纳的个人所得税。
 - （2）回答王某是否可以享受 2019 年度专项附加扣除，如果可以，回答办理的时间期限和受理税务机关。
 - （3）计算王某 2019 年度可申请的综合所得退税额。
 - （4）王某如需办理 2019 年度个人所得税汇算清缴，回答其可选择哪些办理的渠道。

3. (本小题 6 分。)某房地产开发公司是增值税一般纳税人,2020 年 5 月,拟对其开发的位于市区的写字楼项目进行土地增值税清算。该项目资料如下:

- (1) 2016 年 1 月以 8 000 万元竞得国有土地一宗,并按规定缴纳契税。
- (2) 2016 年 3 月开始动工建设,发生房地产开发成本 15 000 万元,其中装修费用 4 000 万元。
- (3) 发生利息支出 3 000 万元,但不能提供金融机构贷款证明。
- (4) 2020 年 3 月,该项目全部销售完毕,共计取得含税销售收入 42 000 万元。
- (5) 该项目已预缴土地增值税 450 万元。

(其他相关资料:契税税率为 5%,利息支出不能提供金融机构贷款证明,当地省政府规定的房地产开发费用的扣除比例为 10%,计算土地增值税允许扣除的有关税金及附加共计 240 万元,该公司对项目选择简易计税方法计缴增值税。)

要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。

- (1) 说明该项目应进行土地增值税清算的原因。
- (2) 计算土地增值税时允许扣除的取得土地使用权支付的金额。
- (3) 计算该项目应缴纳的增值税额。
- (4) 计算土地增值税时允许扣除的开发费用。
- (5) 计算土地增值税时允许扣除项目金额的合计数。
- (6) 计算该房地产开发项目应补缴的土地增值税额。

4. (本小题 6 分。)甲公司为未在我国境内设立机构场所的非居民企业,2019 年发生的与我国境内相关的部分业务如下:

- (1) 1 月 20 日,向我国境内乙公司投资 2 000 万元,持有乙公司 10%的股权。
- (2) 3 月 15 日,委托我国境内丙公司,为其一项境外工程项目提供工程监理服务,合同注明价款为人民币 80 万元。
- (3) 6 月 20 日,为乙公司的一笔借贷资金提供担保服务,该笔借贷资金占乙公司全部借贷资金的 20%,取得不含增值税担保费收入 20 万元(该笔借贷资金来自非金融机构)。
- (4) 12 月 30 日,乙公司按持股比例向甲公司分派股息 10 万元。

(其他相关资料:假设 1 美元折合人民币 7 元。甲公司在中国境内无常设机构,不考虑税收协定因素。)

要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。

- (1) 判断甲公司和乙公司是否构成关联关系并说明理由。
- (2) 判断丙公司是否需要缴纳增值税并说明理由。
- (3) 判断乙公司支付的担保费是否需要进行税务备案并说明理由。
- (4) 计算业务(4)中乙公司应代扣代缴的预提所得税。

四、综合题(本题型共 2 小题 31 分。涉及计算的,要求列出计算步骤。)

1. (本小题 15 分。)位于市区的某餐饮企业为增值税一般纳税人。2019 年 12 月经营业务如下:

- (1) 当月取得餐饮服务收入价税合计 848 万元,通过税控系统实际开票价款为 390 万元。
- (2) 将一家经营不善的餐厅连同所有资产、负债和员工一并打包转让给某个体工商户,取得转让对价 100 万元。

(3) 向居民张某租入一家门面房由于餐厅经营, 合同约定每月租金为 3 万元, 租期为 12 个月, 签约后已在本月一次性支付全额租金。

(4) 当月向消费者发行餐饮储值卡 3 000 张, 取得货币资金 300 万元; 当月消费者使用储值卡购买了该餐饮企业委托外部工厂生产的点心礼盒, 确认不含税收入 100 万元。

(5) 将其拥有的某上市公司限售股在解禁流通后对外转让, 相关收入和成本情况如下:

股数	初始投资成本 (元/股)	IPO 发行价 (元/股)	售价 (元/股)
500000	1.20	6.82	10.00

(6) 转让其拥有的一个餐饮品牌的连锁经营权, 取得不含税收入 300 万元。

(7) 当月申报抵扣的进项税额合计 40 万元, 其中包含: 由于仓库管理员失职丢失的一批食品, 进项税额为 3 万元; 外购用于公司周年庆典的装饰用品, 进项税额为 4 万元; 外购用于发放给优秀员工的手机, 进项税额为 2 万元。

(8) 该企业符合增值税加计抵减的条件, 上期末加计抵减余额为 6 万元。

(其他相关资料: 财产租赁合同的印花税税率为 0.1%。)

要求: 根据上述资料, 按照下列顺序计算回答问题, 如有计算需计算出合计数。

- (1) 计算业务 (1) 的销项税额。
- (2) 判断业务 (2) 是否需要缴纳增值税, 并说明理由。
- (3) 判断业务 (3) 张某个人出租房屋是否可以享受增值税免税待遇, 并说明理由。
- (4) 计算业务 (3) 餐饮企业应缴纳的印花税。
- (5) 计算业务 (4) 的销项税额。
- (6) 计算业务 (5) 的销项税额。
- (7) 计算业务 (6) 的销项税额。
- (8) 计算当期可以加计抵减的进项税额。
- (9) 计算当期应缴纳的增值税。
- (10) 计算当期应缴纳的城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加。

2. (本小题 16 分。) 某饮料生产企业甲为增值税一般纳税人, 适用企业所得税税率 25%。2019 年度实现营业收入 80 000 万元, 自行核算的 2019 年度会计利润为 5 600 万元, 2020 年 5 月经聘请的会计师事务所审核后, 发现如下事项:

(1) 2 月份收到市政府支持产业发展拨付的财政激励资金 500 万元, 会计处理全额计入营业外收入, 企业将其计入企业所得税不征税收入, 经审核符合税法相关规定。

(2) 3 月份转让持有的部分国债, 取得收入 1 285 万元, 其中包含持有期间尚未兑付的利息收入 20 万元。该部分国债按照先进先出法确定的取得成本为 1 240 万元。

(3) 5 月份接受百分之百控股母公司乙无偿划转的一台设备。该设备原值 3 000 万元, 已按税法规定计提折旧 500 万元, 其市场公允价值为 2 200 万元。该业务符合特殊性重组条件, 企业选择采用特殊性税务处理。

(4) 6 月份购置一台生产线支付的不含税价格为 400 万元, 会计核算按照使用期限 5 年、预计净残值率 5%计提了累计折旧, 企业选择一次性在企业所得税前进行扣除。

(5) 发生广告费和业务宣传费用 7 300 万元, 其中 300 万元用于冠名的真人秀于 2020 年 2 月制作完成并播放, 企业所得税汇算清缴结束前尚未取得相关发票。

(6) 成本费用中含发放的合理职工工资 6 000 万元，发生的职工福利费 900 万元、职工教育经费 500 万元，取得工会经费代收凭据注明的拨缴工会经费 100 万元。

(7) 发生业务招待费 800 万元。

(8) 12 月 1 日签订两项借款合同，向非关联供货商借款 1 000 万元，向银行借款 4 000 万元，未计提印花税。甲企业于 2020 年 3 月 1 日补缴印花税税款及滞纳金，借款合同印花税税率 0.05‰。

(9) 企业从 2013 年以来经税务机关审核后的应纳税所得额数据如下：

年 份	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
应纳税所得额（万元）	-4 000	-2 000	-600	1 200	1 800	3 000

要求：根据上述资料，按照下列顺序计算回答问题，如有计算需计算出合计数。

- (1) 回答税法关于财政性资金计入企业所得税不征税收入的相关条件。
- (2) 计算业务（1）应调整的企业所得税应纳税所得额。
- (3) 回答企业转让不同时间购买的同一品种国债时，税法规定转让成本的确定方法。
- (4) 计算业务（2）应调整的企业所得税应纳税所得额。
- (5) 业务（3）符合特殊性税务重组，请确认甲公司接受无偿划转设备的计税基础。
- (6) 计算业务（4）应调整的企业所得税应纳税所得额。
- (7) 计算业务（5）应调整的企业所得税应纳税所得额。
- (8) 计算业务（6）应调整的企业所得税应纳税所得额。
- (9) 计算业务（7）业务招待费应调整的企业所得税应纳税所得额。
- (10) 计算业务（8）应调整的企业所得税应纳税所得额。
- (11) 计算 2019 年企业所得税前可弥补的亏损额。
- (12) 计算 2019 年甲企业应缴纳的企业所得税。